

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1922/2537

พนักงานอัยการ สำนักงาน อัยการ

สูงสุด

โจทก์

นาง ศรีนวลหรือแบบ บั่วนวล

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158 (7), มาตรา 225

พ.ร.บ.ทนายความ พ.ศ.2477 มาตรา 33, มาตรา 82

การที่ ส. ผู้ซึ่งมิได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความทั้งไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในข้อยกเว้นตามพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2528 มาตรา 33 ลงลายมือชื่อเป็นผู้เรียงฎีกาให้จำเลยฎีกาของจำเลยจึงเป็นฎีกาที่เกิดจากการกระทำโดยไม่ชอบ ศาลฎีกาไม่อาจรับพิจารณาให้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 102

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66 วรรคแรก, 102 จำคุก 40 ปี จำเลยให้การรับ

สารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงเหลือจำคุก 20 ปี

จำเลยอุทธรณ์ขอให้ลดโทษ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีนี้จำเลยฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์โดยจำเลย
ได้ลงชื่อเป็นผู้ฎีกา แต่มีนางสาวสิตา ไทยอนันต์ ลงลายมือชื่อเป็นผู้เรียงปรากฏว่า
นางสาวสิตา ไทยอนันต์ ผู้เรียงฎีกาเป็นนักโทษปรากฏหลักฐานตามหนังสือ
ทัณฑสถานหญิงกรมราชทัณฑ์ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2536 ซึ่งส่งคำร้องของจำเลยขอ
คัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มีนางสาวสิตา ไทยอนันต์ ลงชื่อเป็น
ผู้เรียงคำร้องเช่นกันศาลฎีกาเห็นว่า พระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา
33 บัญญัติว่า "ห้ามมิให้ผู้ซึ่งไม่ได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาต หรือผู้ซึ่งขาดจากการ
เป็นทนายความ หรือต้องห้ามทำการเป็นทนายความว่าความในศาล หรือแต่งคำฟ้อง
คำให้การ ฟ้องอุทธรณ์ แก้อุทธรณ์ฟ้องฎีกาแก้ฎีกา คำร้อง หรือคำแถลงอันเกี่ยวแก่
การพิจารณาคดีในศาลให้แก่บุคคลอื่น ทั้งนี้เว้นแต่จะได้กระทำในฐานะข้าราชการผู้
ปฏิบัติการตามหน้าที่ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐองค์การของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่ หรือมีอำนาจหน้าที่กระทำได้โดยบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความหรือกฎหมายอื่น" ซึ่งการฝ่าฝืนมาตรา 33 นี้ มีโทษ
ทางอาญาตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว นางสาวสิตา ไทยอนันต์ มิได้
เป็นผู้ซึ่งได้จดทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นทนายความ และไม่ปรากฏว่าเป็นบุคคล
ซึ่งอยู่ในข้อยกเว้นตามมาตรา 33 การที่นางสาวสิตา เรียงหรือแต่งฟ้องฎีกาให้จำเลย

จึงเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ฎีกาของจำเลยจึงเป็นฎีกาที่เกิดจากการกระทำโดยไม่ชอบ
ศาลฎีกาไม่อาจรับพิจารณาให้"

พิพากษายกฎีกาจำเลย

(ธวัชชัย พิทักษ์พล-มีพาศน์ โปตระนันท์-สมปอง เสนเนียม)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>